

Approfondimento

La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789

La **Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino** fu approvata il **26 agosto 1789** dall'Assemblea nazionale costituente. È uno dei documenti fondamentali della Rivoluzione francese e della storia politica moderna.

Non si tratta di una semplice legge, ma di una dichiarazione di principi: stabilisce su quali basi deve fondarsi il nuovo ordine politico nato dalla Rivoluzione. Dopo secoli di monarchia assoluta, privilegi di nascita e disuguaglianza giuridica, la Dichiarazione afferma che gli uomini devono essere considerati **liberi e uguali nei diritti**.

Il documento nasce in un momento decisivo. Poche settimane prima, nella notte tra il 4 e il 5 agosto 1789, l'Assemblea aveva abolito i privilegi feudali. La società dell'Antico regime, fondata sulla divisione tra clero, nobiltà e Terzo Stato, veniva colpita nel suo principio fondamentale: l'idea che alcuni gruppi potessero avere diritti superiori per nascita.

La Dichiarazione traduce questa rottura in principi generali. Non basta abolire i privilegi: bisogna dichiarare su quali idee si costruirà la nuova società.

I principi più importanti

Principio	Significato	Perché viene scritto
Libertà	Ogni individuo deve poter agire senza essere oppresso arbitrariamente dal potere.	Nell'Antico regime il re e le autorità potevano esercitare un potere molto ampio sui sudditi. La libertà serve a limitare l'arbitrio del potere.
Uguaglianza davanti alla legge	Tutti i cittadini devono essere sottoposti alle stesse leggi. Nessuno deve avere privilegi giuridici per nascita.	Prima della Rivoluzione clero e nobiltà godevano di privilegi fiscali, sociali e politici. La legge non era uguale per tutti.
Sovranità della nazione	Il potere non appartiene più al re per diritto divino, ma alla nazione.	La monarchia assoluta si fondava sull'autorità del sovrano. La Dichiarazione afferma invece che il potere

		nasce dalla comunità politica dei cittadini.
Proprietà	La proprietà viene considerata un diritto naturale, inviolabile e fondamentale.	La borghesia rivoluzionaria voleva proteggere i beni, la libertà economica e la sicurezza dei proprietari contro arbitri e privilegi feudali.
Sicurezza	Lo Stato deve proteggere i cittadini e i loro diritti.	Nell'Antico regime il potere poteva essere percepito come minaccia. Il nuovo Stato deve invece garantire protezione giuridica.
Resistenza all'oppressione	Se il potere diventa oppressivo, i cittadini hanno il diritto di opporsi.	È un principio rivoluzionario: legittima la lotta contro un potere ingiusto e contro l'assolutismo.
Libertà di opinione	Ogni cittadino deve poter esprimere le proprie idee, anche religiose e politiche.	Nell'Antico regime la censura e il controllo delle idee limitavano la discussione pubblica. La Rivoluzione vuole creare cittadini capaci di pensare e discutere.
Libertà di stampa	Le idee devono poter circolare liberamente attraverso giornali, opuscoli e pubblicazioni.	Durante la Rivoluzione la stampa diventa fondamentale per formare l'opinione pubblica. Senza libertà di stampa non esiste vera partecipazione politica.
Presunzione di innocenza	Una persona non deve essere considerata colpevole prima di una condanna secondo la legge.	Serve a limitare gli abusi della giustizia e del potere. Nessuno deve essere punito senza garanzie.
Legalità	Nessuno può essere arrestato, accusato o punito se non nei casi previsti dalla legge.	Nell'Antico regime il potere poteva intervenire in modo arbitrario. La legge deve diventare il limite del potere.

Perché la Dichiarazione è rivoluzionaria

La Dichiarazione è rivoluzionaria perché cambia il fondamento della società.

Nell'Antico regime gli uomini non erano uguali davanti alla legge. Il clero e la nobiltà godevano di privilegi, mentre il Terzo Stato sosteneva gran parte del peso fiscale e aveva scarso potere politico. Con la Dichiarazione, invece, si afferma che la legge deve essere uguale per tutti e che le distinzioni sociali possono esistere solo se fondate sull'utilità comune.

Prima della Rivoluzione, il potere era pensato come qualcosa che scendeva dall'alto: dal re verso i sudditi. Con la Dichiarazione, invece, il potere viene fatto risalire alla nazione. Gli uomini non sono più semplicemente sudditi: diventano cittadini.

Questa è una trasformazione enorme. Il suddito obbedisce; il cittadino ha diritti, partecipa, giudica il potere, può criticarlo e può chiedere che venga rispettata la legge.

I limiti della Dichiarazione

La Dichiarazione proclama diritti universali, ma nella realtà non tutti ne beneficiano allo stesso modo.

Le donne, per esempio, restano escluse dalla cittadinanza politica. Non possono votare e non partecipano pienamente alla vita pubblica. Proprio per questo Olympe de Gouges scriverà nel 1791 la **Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina**, denunciando la contraddizione di una Rivoluzione che parla di diritti universali ma lascia fuori metà dell'umanità.

Anche i poveri vengono presto limitati nella partecipazione politica. La Costituzione del 1791 distinguerà tra cittadini attivi e cittadini passivi: tutti avranno diritti civili, ma solo i cittadini con una certa ricchezza potranno votare.

Dunque la Dichiarazione del 1789 è un documento grandioso, ma anche incompleto. Afferma principi destinati a cambiare la storia, ma non riesce ancora ad applicarli pienamente a tutti.

Sintesi

La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 afferma i principi fondamentali della nuova società rivoluzionaria: libertà, uguaglianza davanti alla legge, proprietà, sicurezza, sovranità della nazione, libertà di opinione e resistenza all'oppressione.

Nasce contro l'Antico regime, contro i privilegi, contro la monarchia assoluta e contro l'idea che gli uomini possano avere diritti diversi per nascita.

Il suo significato più profondo è questo: la politica moderna non deve più fondarsi sui sudditi, ma sui cittadini.

Frase-chiave:

La Dichiarazione del 1789 trasforma gli uomini da sudditi sottoposti al potere in cittadini titolari di diritti.